

Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí

DATOVOU ZPRÁVOU

Žatec 15. listopadu 2022

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v zastoupení si Vás
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí veškerých
dokumentů (včetně případných příloh), které se týkají užívání pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská a
které Váš úřad obdržel nebo vyhotovil po 4.7.2022. Informace, prosím, zašlete v elektronické podobě
do mé datové schránky. Děkuji.

S pozdravem

JUDr. Jan Walter, advokát
v plné moci za žadatelku

Příloha

Plná moc



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/51671/2022
Spis. zn. : ŽP/ 379/2022/Slav
Sp.z./Sk.z. : 52.2./V5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 29. 11. 2022

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 15. 11. 2022 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKK/51671/2022 žádost od _____, kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec. Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

Přílohou tohoto sdělení poskytujeme veškeré dokumenty, které náš úřad obdržel nebo vyhotovil po 4. 7. 2022, které se týkají užívání pozemku p. č. 765/2 v k.ú. Kovářská.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- 1 x žádost o zaslání spisu od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11. 7. 2022 pod č.j.: KUUK/105418/2022, doručena dne 11. 7. 2022 pod č.j.: MUKK/31469/2022 (5 stran)
- 1 x zaslání spisu ze dne 25. 7. 2022 pod č.j.: MUKK/31469/2022 (1 strana)
- 1 x vrácení zasláního spisu a vyžádání kompletního spisu ve věci od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 26. 8. 2022 pod č.j.: KUUK/128919/2022, doručeno dne 30. 8. 2022 pod č.j.: MUKK/38913/2022 (1 strana)
- 1 x záznam do spisu ze dne 7. 9. 2022 (1 strana)
- 1 x soupis spisu ŽP/48/2022/Slav (2 strany)

1 x soupis spisu ŽP/224/2022/Slav (1 strana)
1 x zaslání spisu ze dne 7. 9. 2022 pod čj.: MUKK/38913/2022 (1 strana)
1 x rozhodnutí od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 9. 2022 pod čj.: KUUK/138363/2022,
doručeno dne 26. 9. 2022 pod čj.: MUKK/43136/2022 (3 strany)

Obdrží:

Zastoupen: JUDr. Jan Walter, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00MY91B

Č.j. : MUKK/53939/2022
Spis. zn. : ŽP/ 379/2022/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./Sk.z. : 84.1/S5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 29. 11. 2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 15. 11. 2022 pod č.j.: MUKK/51671/2022 žadatelem

kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, rozhodl takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“), se žádost žadatele

částečně odmítá

I.

tak, že v kopii požadovaných dokumentů, nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob

II.

tak, že neposkytuje přílohy poskytnutých dokumentů.

Odůvodnění:

Dne 15. 11. 2022 byla pod č.j.: MUKK/51671/2022 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci: „poskytnutí veškerých dokumentů (včetně případných příloh), které se týkají užívání pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská a které Váš úřad obdržel nebo vyhotovil po 4. 7. 2022.“ Žádost podala
kterou
na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec.

Na základě uvedené žádosti vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, sdělení dne 29. 11. 2022 pod čj.: MUKK/51671/2022, jehož součástí, jakožto přílohu, poskytl požadované podklady (1 x žádost o zaslání spisu od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11. 7. 2022 pod čj.: KUUK/105418/2022, doručena dne 11. 7. 2022 pod čj.: MUKK/31469/2022 (5 stran); 1 x zaslání spisu ze dne 25. 7. 2022 pod čj.: MUKK/31469/2022 (1 strana); 1 x vrácení zasláního spisu a vyžádání kompletního spisu ve věci od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 26. 8. 2022 pod čj.: KUUK/128919/2022, doručeno dne 30. 8. 2022 pod čj.: MUKK/38913/2022 (1 strana); 1 x záznam do spisu ze dne 7. 9. 2022 (1 strana); 1 x soupis spisu ŽP/48/2022/Slav (2 strany); 1 x soupis spisu ŽP/224/2022/Slav (1 strana); 1 x zaslání spisu ze dne 7. 9. 2022 pod čj.: MUKK/38913/2022 (1 strana); 1 x rozhodnutí od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 9. 2022 pod čj.: KUUK/138363/2022, doručeno dne 26. 9. 2022 pod čj.: MUKK/43136/2022 (3 strany)).

K výroku č. I

S ohledem na to, že některé z uvedených podkladů obsahují osobní údaje o fyzické osobě, jedná se o záznam do spisu ze dne 7. 9. 2022 a rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 9. 2022 pod čj.: KUUK/138363, vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí toto rozhodnutí, kterým z části odmítl poskytnutí informace a to s ohledem na anonymizaci osobních údajů uvedené fyzické osoby.

K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „*pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti*“.

Podle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „*informace týkající se osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu*“.

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „*veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby*“.

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „*jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení*“.

Povinný subjekt však nemá od subjektů těchto údajů, které figuruji v textu požadovaných dokumentů, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace.

Povinný subjekt se v této věci také zabýval testem proporcionality, který se obecně aplikuje ve třech krocích. Prvním krokem je tzv. test vhodnosti, tedy jinými slovy odpověď na otázku, zda je omezení limitující lidské právo (v tomto případě právo na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny) způsobilé dosáhnout požadovaného cíle. V rámci druhého kroku, tedy tzv. testu nezbytnosti, je zkoumáno, zda neexistuje takové opatření, které je způsobilé dosáhnout stejného cíle přinejmenším ve stejné míře a přitom je šetrnější vůči omezenému lidskému právu. V třetí fázi testu proporcionality (někdy nazývána jako test proporcionality *stricto sensu*, tedy test proporcionality v užším slova smyslu),

dochází k samotnému měření mezi lidským právem a jeho omezením na jedné straně a na druhé straně mezi jiným lidským právem či veřejným zájem a jeho naplněním na úkor omezeného lidského práva.

K otázce vhodnosti omezení práva na informace má správní orgán za to, že neposkytnutí informací žadateli je vhodným a v celém kontextu dané situace nevyhnutelným postupem, jelikož právě a pouze neposkytnutím těchto osobních údajů dojde zároveň k jejich ochraně.

Z hlediska druhého kroku testu proporcionality, tedy tzv. testu nezbytnosti, je na tomto místě třeba konstatovat, že šetrnější či méně omezující opatření v této situaci správní orgán z hlediska požadovaného cíle nespaturuje. Správní orgán uvádí, že již sama skutečnost, že správní orgán neodmítl žadatelovu žádost jako celek, dokazuje, že se správní orgán snažil v co největší míře vyhovět jeho žádosti a tak jeho právu na informace. Vzhledem k tomu, že institut práva na poskytnutí informací je zásadně vázán tím, zda povinný subjekt požadované informace poskytne či nikoli, a pokud ano, poté v jakém rozsahu, má správní orgán za to, že zde žádná alternativa, která by byla k omezenému právu šetrnější, neexistuje. Proto je rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací v požadovaném rozsahu jediným možným postupem v dané věci.

Z hlediska třetího kroku daného testu, tedy provedení testu proporcionality v užším slova smyslu, dochází k samotnému porovnání omezovaného práva na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny a práva na ochranu osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje (viz § 8a odst. 1 zákona 106/1999 Sb.).

Správní orgán uvádí, že dle nálezů Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 517/99 je třeba (v souladu s rozhodovací praxí Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva) reflektovat – a to i při aplikaci komentovaného ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., že respektování soukromého života v sobě musí zahrnovat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Ochrana osobnosti a soukromého života fyzických osob proto nesmí být interpretována restriktivně; v konkrétních věcech bude vždy potřeba zohlednit všechny jejich individuální okolnosti a v hraničních případech založit řešení na obecně akceptovaných pravidlech posouzení střetu práva na informace a práva na ochranu soukromého života, popř. osobních údajů v duchu zásady proporcionality (viz Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016).

Poskytnutím informací o osobních údajích jako jména a příjmení by mohlo dojít k identifikaci této osoby, přičemž specifická je okolnost, kdy jsou na tyto osobní údaje vázány další údaje, např. o začátku pracovního poměru se zaměstnavatelem, pracovní zařazení těchto zaměstnanců nebo adresa trvalého bydliště či datum narození. Správní orgán dále uvádí, že vzhledem ke všem těmto informacím by velmi snadno mohlo dojít ke ztotožnění příslušné osoby. Jedná se o takové údaje, které mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit, a může být v zájmu subjektu takovéto informace veřejnosti nesdělovat. Navíc je třeba zmínit, že žádost žadatele přímo na tyto osobní údaje nemíří, čímž je samotné právo na informace v tomto konkrétním případě značně oslabeno.

Na základě výše uvedeného a s ohledem na závěry uvedené ve vztahu k prvnímu kroku testu proporcionality, kdy na tomto místě na ně rovněž odkazuje, dle správního orgánu převažuje právo na ochranu osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje nad právem na informace.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, obsažených v textu záznamu do spisu Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 7. 9. 2022 a rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 9. 2022 pod čj.: KUUK/138363/2022, v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím částečně odmítl a zaslal žadateli pouze anonymizovanou kopii požadovaného.

K výroku č. II.

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů, včetně příloh.

S ohledem na skutečnost, že veškeré přílohy, které jsou součástí aktuálně poskytovaných dokumentů, již byly žadateli v minulosti poskytnuty a to jako přílohy k následujícím sdělením: ze dne 19. 11. 2020 pod čj.: MUKK/46332/2020; ze dne 29. 4. 2021 pod čj.: MUKK/17007/2021; ze dne 14. 6. 2021 pod čj.: MUKK/24325/2021; ze dne 30. 7. 2021 pod čj.: MUKK/31892/2021; ze dne 27. 10. 2021 pod čj.: MUKK/46176/2021 a ze dne 30. 6. 2022 pod čj.: MUKK/30463/2022.

Vzhledem k výše uvedenému, rozhodl Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, že nebude tyto přílohy poskytovat duplicitně.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

1. Zastoupena: JUDr. Jan Walter, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec

Krajský úřad Ústeckého kraje

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jakub Skoupý
Organizace, OJ:	
Sériové č. cert.:	12006207
Vydavatel cert.:	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	11.07.2022 08:23:05
Dávod:	
Místo:	

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Datum: 11. července 2022
Spisová značka: KUUK/104090/2022/2
Číslo jednací: KUUK/105418/2022
UID: kuukes861e311c
Vyřizuje/linka: Ing. Martina Müllerová/912
Počet listů/příloh: 1/1

Žádost o zaslání spisu

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 4. 7. 2022 podnět JUDr. Jana Waltera, advokáta se sídlem Volyňských Čechů 837, Žatec 438 01, IČ: 72625708 k přezkumnému řízení ve věci Vámi vydaného usnesení ze dne 1. 6. 2022, pod č.j.: MUKK/25626/2022. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání kompletního spisu ve věci.

Ing. Jakub Skoupý
vedoucí oddělení zemědělství

Příloha:
Podnět k přezkumu rozhodnutí JUDr. Jan Walter

Rozdělovník

Doručí se:
adresát
Na vědomí:
vlastní

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru zemědělství a životního prostředí

DATOVOU ZPRÁVOU

V Kovářské dne 4. července 2022

Nedovolené užívání pozemků ZPF parc.č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům

Podnět k přezkumu usnesení Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 1.6.2022, č.j. MUKK/25626/2022

Vážení,

ve věci shora jsem se obracel na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zemědělství a životního prostředí, jako na příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu již svými podněty z 31.8.2020, 4.2.2021, 2.8.2021 a 19.4.2022.

Připomínám, že v rámci výkonu své advokátní praxe jsem se seznámil se skutečnostmi vypovídající o tom, že Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, dlouhodobě toleruje nedovolené užívání pozemků ZPF parc.č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům.

Tyto pozemky se nacházejí v blízkosti haly na st.p.č. 531 v k.ú. Kovářská, která je od přelomu let 2009/2010 využívána jako pilnice pilařského závodu. Na uvedených pozemcích provozovatel *skladuje dřevěnou kulatinu, řezivo a jiné produkty dřevovýroby (krajinky, odřezky)*. Dále zde pravidelně *parkuje nákladní souprava s přívěsem na transport kulatiny*.

Využití těchto pozemků pro uvedené účely je dobře patrné z veřejně dostupných leteckých snímků.

Ortofotomapa s projekcí katastrální mapy (zdroj <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/>):



Takto uvedené pozemky vypadaly ještě v roce 2006, tedy před zahájením provozu pilařského závodu (zdroj www.mapy.cz):



Po zahájení provozu pily je již patrné užívání pozemků k uskladnění řeziva a kulatiny. Fotografie z leteckého snímkování 2012 (zdroj www.mapy.cz):



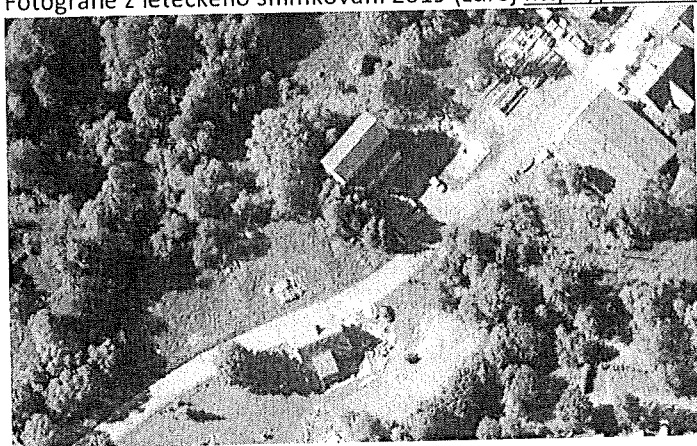
Fotografie z leteckého snímkování 2015 (zdroj www.mapy.cz):



Fotografie z leteckého snímkování 2016 (zdroj www.mapy.cz):



Fotografie z leteckého snímkování 2019 (zdroj <https://lms.cuzk.cz/>):



Užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, vyjma případů, kdy takového souhlasu není třeba, je správním deliktem, resp. přestupkem podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOZPF“). Vzhledem k poloze předmětných pozemků je příslušným ke stíhání tohoto deliktu Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Kadaň“). MěÚ Kadaň se porušováním ZoOZPF v souvislosti s užíváním předmětných pozemků zabýval až na základě mých podnětů, které jsem u něj učinil 17.05.2018, 01.06.2018, 02.07.2018, 14.03.2019, 19.03.2019, 26.04.2019, 24.09.2019, 09.11.2019, 23.12.2019, 03.01.2020, 26.01.2020, 02.02.2020, 28.03.2020, 19.04.2020, 29.05.2020, 20.1.2021, 6.2.2022, 10.3.2022. K těmto podnětům jsem připojil rozsáhlý důkazní materiál v podobě fotografií, které jsem pořizoval já sám, případně které byly pořízeny jinými správními orgány.

Z informací, které mám k dispozici vyplývá, že za celých dvanáct let, od přelomu let 2009/2010 do současnosti, postihl MěÚ Kadaň deliktní jednání pouze jednou, a to příkazem ze dne 11.3.2019 č.j. MUKK/11027/2019, které se týká časového úseku od 17.5.2018 do 1.8.2018, tedy necelých čtyř měsíců. MěÚ Kadaň za toto užívání uložil symbolickou pokutu 1000 Kč.

Kromě toho vedl MěÚ Kadaň od 9.3.2020 správní řízení o přestupku podle § 20 odst. 1 písm. c) ZoOZPF, k němuž docházelo v neurčitěm časovém úseku „nejméně ode dne 24.9.2019“. Toto řízení

MěÚ Kadaň zastavil usnesením ze dne 23.7.2020, č.j. MUKK/29352/2020, s odůvodněním, že spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno. Po opakovaných zásazích KÚÚK (zrušení v přezkumném řízení, příkaz k odstranění nečinnosti) rozhodoval MěÚ Kadaň ve věci znovu a usnesením ze dne 1.6.2022, č.j. MUKK/25626/2022 řízení opět zastavil, tentokrát z důvodu, že skutek se nestal.

1. Ve světle všech důkazů, které měl MěÚ Kadaň k dispozici, považuji zdůvodnění tohoto usnesení za naprosto skandální. MěÚ Kadaň naprosto ignoroval důkazy vypovídající o tom, že pozemky ZPF byly užívány k nezemědělským účelům.
2. Skandální je rovněž to, s jakým zpožděním za skutkovým zjištěním správní orgán ve věci rozhodl. MěÚ Kadaň opírá výrok o zjištění, která učinil sám na místě při terénním šetření 15.11.2019, kdy „porušení zákona na místě nezjistil“, resp. jen v minimálním rozsahu. Tento závěr tedy správní orgán mohl učinit již před dva a půl lety! Jak je možné, že takové rozhodnutí nevydal dříve?

Domnívám se, že MěÚ Kadaň není schopen případ objektivně vyšetřit. Sám má zájem na to, aby byl „zameten pod koberec“, neboť odhaluje, s jakou benevolencí k porušování zákona MěÚ Kadaň dlouhodobě přistupoval, když (1.) po řadu let toleroval protiprávní užívání ZPF a (2.) když jsem na to upozornil, neváhal opakovaně vydávat souhlas s „dočasným“ užíváním k nezemědělským účelům, a obcházel tak zákonný požadavek na odnětí ze ZPF.

S ohledem na výše uvedené činím tímto podnět, aby krajský úřad v provedl přezkum výše označeného rozhodnutí MěÚ Kadaň, a pokud dojde k závěru, že je třeba rozhodnutí zrušit, aby věc delegoval jinému správnímu orgánu.

Prosím zdvořile o vyrozumění o učiněných zjištěních a přijatých opatřeních. Děkuji.

S pozdravem
JUDr. Jan Walter, advokát

Bez příloh



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Váš dopis zn. : KUKK/105418/2022
Ze dne : 11. 7. 2022

Č.j. : MUKK/31469/2022
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 52.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 25. 7. 2022

Zaslání spisu

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, obdržel dne 11. 7. 2022 pod č.j.: MUKK/31469/2022, žádost od Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Žádost byla podána o zaslání kompletního spisu ve věci přezkumného řízení vydaného usnesení pod č.j.: MUKK/25626/2022 ze dne 1. 6. 2022.

Vyjádření k podnětu k přezkumu

Sdělení JUDr. Jana Waltera, že dlouhodobě tolerujeme nezemědělské užívání a to minimálně od roku 2009/2010 do současnosti, není pravdivé.

První podnět obdržel orgán ochrany zemědělského půdního fondu teprve dne 17. 5. 2018, kdy toto bylo řešeno a orgán ochrany zemědělského půdního fondu řešil přestupek proti zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu období mezi 17. 5. 2018 do 1. 8. 2018, kdy byla zemědělská půda prokazatelně užívána k nezemědělským účelům a následně byla uložena pokuta ve výši 1 000,- Kč, kdy správní orgán považoval pokutu v nízké výměře za přiměřenou a odpovídající zjištěnému.

JUDr. Jan Walter neustále upozorňuje na trvání přestupku od roku 2009/2010 a to i přes to, že mu bylo několikrát sděleno následující: „Dle Vašeho sdělení k nezemědělskému užívání dochází již od roku 2009. V této době byl v platnosti zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, přestupek by musel být také podle tohoto zákona posuzován. S ohledem na tuto skutečnost je možný přestupek v této době již promlčený, z tohoto důvodu nebude projednáván.“ (poprvé sdělením Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, ze dne 24. 5. 2019 pod č.j.: MUKK/18129/2019).

Druhý podnět, který se týká podnětu k přezkumu, obdržel orgán ochrany zemědělského půdního fondu dne 24. 9. 2019 a týkal se pouze pozemkové parcely číslo 765/2 (tedy se netýkal pozemkové parcely č. 765/8, jak je uvedeno v podnětu od JUDr. Jana Waltera).

V uvedené věci dále trváme na vyjádření, které bylo součástí vyjádření k nečinnosti ze dne 27. 4. 2022 pod č.j.: MUKK/18216/2022.

S ohledem na uvedené si nemyslíme, že by byl stav přehlížen. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemůže řešit situaci na daném pozemku (pozemcích) před rokem 2018, jelikož možné spáchání přestupku je již promlčené.

Dále jak je uvedeno výše, udělil orgán ochrany zemědělského půdního fondu pokutu za období od 17. 5. 2018 do 1. 8. 2018, kdy bylo prokázáno, že k nezemědělské činnosti docházelo.

Vypraveno dne:

26 -07- 2022

K projednání druhého podnětu, na které byl podán podnět k přestupku, má orgán ochrany zemědělského půdního fondu za to, že provedl všechny potřebné úkony a rozhodl, tak jak je uvedeno v usnesení pod čj.: MUKK/25626/2022 ze dne 1. 6. 2022.

Poznámka: pro pozemkovou parcelu č. 765/2 v k.ú. Kovářská (pro její část), je vydán souhlas s dočasným odnětím, ze dne 18. 3. 2020 pod čj.: MUKK/51440/2019 - 88/19. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu také již provedl kontrolu plnění podmínek plnění uděleného souhlasu dne 19. 4. 2022.

Výhledem k výše uvedenému přílohou tohoto zasíláme spisovou dokumentaci vedenou pod spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav.

Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1 x spis pod zn.: ŽP/48/2020/Slav

Podněty předcházející řízení vedenému pod spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav

- ze dne 9. 11. 2019 pod čj.: MUKK/46641/2019
- ze dne 23. 12. 2019 pod čj.: MUKK/53056/2019
- ze dne 3. 1. 2020 pod čj.: MUKK/412/2020
- ze dne 26. 1. 2020 pod čj.: MUKK/4278/2020
- ze dne 2. 2. 2020 pod čj.: MUKK/5412/2020
- ze dne 12. 2. 2020 pod čj.: MUKK/7024/2020
- ze dne 28. 3. 2020 pod čj.: MUKK/13842/2020
- ze dne 19. 4. 2020 pod čj.: MUKK/15736/2020
- ze dne 29. 5. 2020 pod čj.: MUKK/21360/2020

Obdrží:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (Ing. Martina Müllerová)

Eloš

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Podpis	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
Datum	30 -08- 2022		
389/13	Značka	Počet listů	Přílohy
	27	1	1

Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Datum: 26. srpna 2022
Spisová značka: KUUK/104090/2022/5
Číslo jednací: KUUK/128919/2022
UID: kuukes861e9d9e
Vyřizuje/linka: Ing. Martina Müllerová/912
Počet listů/příloh: 1/1



Vrácení zaslaného spisu a vyžádání kompletního spisu ve věci

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, si vyžádal dne 11. 7. 2022 spis ve věci Vámi vydaného usnesení ze dne 1. 6. 2022, pod č.j.: MUKK/25626/2022. Dne 27. 7. 2022 jsme od Vás obdrželi spis, který však není kompletní. Z předložené spisové dokumentace vyplývá, že byla vedena řízení s dvěma pachateli, tj. jednalo se o dvě řízení. Dále ve spisu chybí protokol z terénního šetření. Žádáme tedy o předložení kompletní spisové dokumentace v předmětné věci.

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství -36-

Ing. Jakub Skoupý
vedoucí oddělení zemědělství

Příloha:
Spis ŽP/48/2020/Slav

Rozdělovník

Doručí se:

adresát

Na vědomí:

vlastní

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Záznam do spisu vedeného pod

spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav

a

spis. zn.: ŽP/224/2022/Slav

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vede pod spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav řízení ve věci „Nedovoleného užívání pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům“.

Pod touto spisovou značkou jsou vedena fakticky dvě řízení a to s účastníkem řízení:

1. Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská
2. [redacted]

Z výše uvedeného orgán ochrany zemědělského půdního fondu řízení s účastníkem řízení [redacted] oddělil od spisu vedeného pod spis. zn. ŽP/48/2020/Slav a přidělil mu samostatnou spisovou zn.: ŽP/224/2022/Slav.

Pod spisovou značkou: ŽP/48/2020/Slav zůstane vedeno řízení se společností Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská.

Ze spisu vedeného pod spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav bylo tedy odděleno následující:

- oznámení o zahájení řízení ze dne 12. 7. 2021 pod čj.: MUKK/31209/2021
- protokol o ústním jednání ze dne 26. 7. 2021 pod čj.: MUKK/33549/2021
- oznámení o ukončení dokazování ze dne 16. 5. 2022 pod čj.: MUKK/25215/2022
- usnesení ze dne 1. 6. 2022 pod čj.: MUKK/25626/2022

Nově vedeno pod spis. zn.: ŽP/224/2022/Slav.

Vloženo do spisu dne 7. 9. 2022

Soupis spisu

(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/48/2020/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

**Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská
k nezemědělským účelům**

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	1		9. 3. 2020	Záznam o osobě oprávněné	
2.	3	11356/2020	9. 3. 2020	Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 9. 3. 2020
3.	1	13425/2020	25. 3. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 25. 3. 2020
4.	1	18459/2020	11. 5. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 13. 5. 2020
5.	4	19583/2020	20. 5. 2020	Protokol o ústním jednání	
6.	3	29352/2020	23. 7. 2020	Usnesení – zastavení řízení	NPM: 14. 8. 2020
7.	2	6796/2021	12. 2. 2021	Opatření proti nečinnosti	Od KÚÚK
8.	1	11013/2021	9. 3. 2021	Žádost o prodloužení lhůty	
9.	1	11214/2021	10. 3. 2021	Usnesení – prodloužení lhůty	Od KÚÚK
10.	2	16155/2021	12. 4. 2021	Oznámení o pokračování v řízení a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 14. 4. 2021
11.	4	19204/2021	22. 4. 2021	Protokol o ústním jednání	
12.	2	21157/2021	10. 5. 2021	Usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021

13.	1	21166/2021	10. 5. 2021	Předkládací dopis k usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021
14.	3			Smlouva o nájmu	
15.	3	19204/2021	2. 9. 2021	Usnesení	NPM 22. 9. 2021
16.	1		7. 9. 2022	Záznam do spisu	

Soupis spisu

(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/224/2022/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

**Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská
k nezemědělským účelům**

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	1		12. 7. 2021	Záznam o osobě oprávněné	
2.	2	31209/2021	12. 7. 2021	Oznámení o zahájení řízení	
3.	4	33549/2021	26. 7. 2021	Protokol o ústním jednání	
4.	1	25215/2022	16. 5. 2022	Oznámení o ukončení dokazování	
5.	5	25626/2022	1. 6. 2022	Usnesení	
6.	1		7. 9. 2022	Záznam do spisu	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Váš dopis zn. : KUUK/128919/2022
Ze dne : 26. 8. 2022

Č.j. : MUKK/38913/2022
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 52.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 7. 9. 2022

Zaslání spisu

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, obdržel dne 30. 8. 2022 pod čj.: MUKK/38913/2022, žádost od Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Žádost byla podána o zaslání kompletního spisu ve věci přezkumného řízení vydaného usnesení pod čj.: MUKK/25626/2022 ze dne 1. 6. 2022.

Tímto doplňujeme zaslání spisu ze dne 25. 7. 2022 pod čj.: MUKK/31469/2022.

Výhledem k výše uvedenému přílohou tohoto zasíláme spisovou dokumentaci vedenou pod spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav a pod spis. zn.: ŽP/224/2022/Slav.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1 x spis pod zn: ŽP/48/2020/Slav
1 x spis pod zn: ŽP/224/2022/Slav

Obdrží:

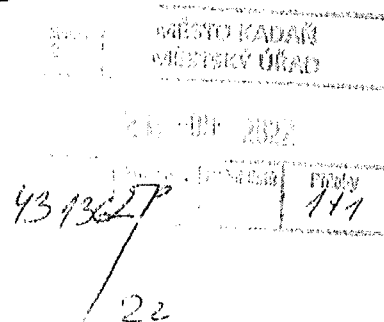
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (Ing. Martina Müllerová)

Krajský úřad Ústeckého kraje



Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 22. 9. 2022
Spisová značka: KUUK/104090/2022/8
Číslo jednací: KUUK/138363/2022
UID: kuukes861ecb33
Vyřizuje/linka: Ing. Martina Müllerová/912
Počet listů/příloh: 3/1



ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a dále podle § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve zkráceném přezkumném řízení, rozhodl dle § 97 odst. 3 správního řádu takto:

Usnesení Městského úřadu Kadaň ze dne 1. 6. 2022, č. j.: MUKK/25626/2022, sp. zn. ŽP/48/2020/Slav, kterým bylo podle § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákona o odpovědnosti za přestupky) zastaveno řízení o přestupku podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) spočívajícího v tom, že byla užívána zemědělská půda na pozemku parc. č. 765/2 k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF

se ve zkráceném přezkumném řízení dle § 97 odst. 3 správního řádu mění takto
na straně první se text výroku

„...řízení zahájené z moci úřední dne 12. 7. 2021 pod č.j.: MUKK/31209/2021 v řízení o přestupku proti ust. § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se nejméně ode dne 24. 9. 2019 do 18. 3. 2020 a to na p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská, měl dopustit [redacted] ...“

mění následovně

„...řízení zahájené z moci úřední dne 12. 7. 2021 pod č.j.: MUKK/31209/2021 v řízení o přestupku proti ust. § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se nejméně ode dne 24. 9. 2019 do 31. 12. 2019 a to na p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská, měl dopustit [redacted] ...“

Ve smyslu § 99 odst. 3 správního řádu nastávají účinky tohoto rozhodnutí dnem právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:

[redacted]

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: 19zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od JUDr. Jana Waltera, advokáta se sídlem Volyňských Čechů 837, Žatec 438 01, IČ: 72625708 podnět k přezkumu usnesení Městského úřadu Kadaň ze dne 1. 6. 2022, č. j.: MUKK/25626/2022, sp. zn. ŽP/48/2020/Slav, kterým bylo podle § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastaveno řízení o přestupku podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF spočívajícího v tom, že byla užívána zemědělská půda na pozemku parc. č. 765/2 k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF. Na základě tohoto podnětu si Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) vyžádal od Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí (dále jen městský úřad) spisový materiál k předmětnému řízení. Dne 27. 7. 2022 obdržel od městského úřadu spis ve věci, vzhledem k tomu, že nebyl doručen celý spis v předmětné věci, vrátil krajský úřad dopisem ze dne 26. 8. 2022 zaslaný spis městskému úřadu a vyžádal si zaslání kompletního spisu ve věci. Dne 9. 9. 2022 byl krajskému úřadu doručen kompletní spis ve věci.

Zdejší správní orgán po prostudování spisu ve věci uvádí následující.

V přezkumném řízení se z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, že lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. V procesu řízení zjistil krajský úřad pochybení městského úřadu, které spočívá v nesprávném popisu skutku resp. ve vymezení časového rámce, ve kterém mělo dojít ke spáchání přestupku. Ve svém usnesení uvedl městský úřad časový rámec ode dne 24. 9. 2019 do 18. 3. 2020, ovšem ze smlouvy o nájmu od, které městský úřad odvodil odpovědnost za stav předmětného pozemku, vyplývá, že doba nájmu obviněného byla vymezena na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Z uvedeného lze tedy dovodit, že časový rámec měl být stanoven ode dne 24. 9. 2019 do 31. 12. 2019.

Dále krajský úřad uvádí, že předmětné usnesení bylo nedostatečně odůvodněné z hlediska vypořádání zaslané fotodokumentace od JUDr. Waltera a to z časového období, které odpovídá vymezenému období, kdy mělo dojít ke spáchání přestupku. Jedná se tedy o fotodokumentace z podání ze dne 9. 11. 2019, ze dne 23. 12. 2019 a 3. 1. 2020 (ve kterém je fotodokumentace pořízená Policií ČR ze dne 9. 11. 2019). Krajský úřad porovnal zaslanou fotodokumentaci se zákresem katastrální mapy předmětného území, která je podložena ortofoto, že ve výše uvedených podání uvedených betonové panely a kulatina se nacházejí na pozemku p.č. 748 k.ú. Kovářská, což je ostatní plocha, manipulační plocha. Dále pak lze dovodit, že je dřevní hmota uložena i na pozemku p. č. 765/7 k.ú. Kovářská, což je ostatní plocha, jiná plocha. Z fotodokumentace pořízené Policií ČR dne 9. 11. 2019 lze odvodit, že se jedná o pozemky p.č. 748 k.ú. Kovářská, st. 531 k.ú. Kovářská (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 765/6 k.ú. Kovářská (ostatní plocha, jiná plocha). Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky, které nejsou součástí ZPF, nelze na ně uplatňovat ochranu podle zákona o ochraně ZPF. Krajský úřad na základě vyhodnocení citovaných podkladů neshledal pochybení v tom smyslu, že by výrok přezkoumávaného rozhodnutí neměl oporu ve skutkových zjištěních. Ostatní zaslaná fotodokumentace v podáních ze dne 26. 1. 2020, 2. 2. 2020, 12. 2. 2020, 28. 3. 2020, 19. 4. 2020 a 29. 5. 2020 se netýká předmětného časového rámce a tudíž k nim nelze v tomto řízení přihlížet.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl krajský úřad, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Jelikož je porušení předpisů zjevné ze spisu a není třeba vysvětlení účastníků a jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení, vydal krajský úřad toto rozhodnutí v souladu s § 98 ve zkráceném přezkumném řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve smyslu § 81 a násl. Správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a rozhoduje o něm Ministerstvo životního prostředí.

Ing. Jakub Skoupý
vedoucí oddělení zemědělství



Rozdělovník:

Doručí se:

[Redacted line]

Na vědomí:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň (+ spis ve věci)
vlastní

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800